

კონფლიქტები და ერთა თვითგამორკვევის საერთაშორისო სამართლებრივი საფუძვლები

მადლენა კონონაშვილი

მრავალეროვანი სახელმწიფოების შიდა ეთნიკური სტრუქტურისა და ეროვნული პოლიტიკის პრობლემები ამ ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დესტაბილიზაციის მთავარ ფაქტორად იქცა, რამაც კონფლიქტების კატალიზატორის როლი შეასრულა. აღსანიშნავია, რომ კონფლიქტის მიმდინარეობისას წინა პლანზე არის წამოწეული თვითგამორკვევის უფლების საკითხი. მოთხოვნები ავტონომიური მმართველობიდან ამ მოსახლეობათა სრულ დამოუკიდებლობამდე ვარირდება, მაგ. როგორც აფხაზი, ისე ოსი სეპარატისტების მიერ. უნდა გავარკვიოთ, თუ როგორ მივიდა აქამდე და როგორ პასუხობს საერთაშორისო სამართალი იმ სიტუაციებს, როცა ამა თუ იმ ქვეყნის ტერიტორიული ერთობის დაცვას ხელი ეშლება ეთნიკური კონფლიქტის შედეგად.

სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობა წარმოადგენს საერთაშორისო ურთიერთობების არა მარტო ძირეულ პრინციპს, არამედ იმ პრინციპსაც, რომელსაც საერთაშორისო მართლწესრიგი ემყარება. სახელმწიფოთა მიერ საკუთარი ტერიტორიის კონტროლი არის მათ მიერ საერთაშორისო ვალდებულებათა შესრულების წინაპირობა. ტერიტორიის კონტროლი წარმოშობს სახელმწიფოს იურისდიქციას და ეს ფაქტორი გადამწყვეტია სახელმწიფოთა მიერ საერთაშორისო ვალდებულებათა შესრულებისათვის. თუ სახელმწიფო კარგავს მისი ტერიტორიის ამა თუ იმ ნაწილზე კონტროლს, ამის პარალელურად იგი კარგავს არსებულ ტერიტორიაზე საკუთარი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების უნარსაც. ეს პროცესი განსაკუთრებით მტიკვენულ შედეგებს წარმოშობს ადამიანის უფლებათა დამცავი ვალდებულებების მოქმედების სფეროში. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობა საერთაშორისო მართლწესრიგის საფუძველია. თუმცა საერთაშორისო სამართლისთვის და თანამეგობრობისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების, უფრო ზუსტად კი ეთნიკური უმცირესობების უფლებები.

პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ერების ან ეთნოსების, ასევე რელიგიური ან ენობრივი ჯგუფების ინტერესების, ღირებულებების და მოთხოვნების მრავალფეროვნებასთან - ობიექტური რეალობაა. როგორც ისტორია ცხადყოფს, პოლიეთნიკურ სახელმწიფოებში უმცირესობები, მცირე გამოწვევის გარდა, ან ასიმილირდნენ ან ინტეგრირება განიცადეს მოსახლეობის გაბატონებულ უმრავლესობასთან. ამასთან, ინტეგრაცია, როგორც წესი, ერწყმოდა დაბალ სტატუსს გაბატონებულ ერ-

თან მიმართებაში პირველი ნაბიჯები უმცირესობების სამართლებრივი დაცვისა, უკავშირდება მე-16 საუკუნეს, როცა დაიწყო საერთაშორისო ხელშეკრულებების გაფორმება, სადაც გათვალისწინებული იყო რელიგიური უმცირესობების დაცვა და აღიარებული იყო ამ ხელშეკრულებებით მათი უფლება თავისუფალი აღმსარებლობებისა. აქვე უნდა დავეთანხმოთ აზრს, რომ ამ ხელშეკრულების საფუძველში ჩადებული იყო არა იმდენად სახელმწიფოთა სურვილი უზრუნველყოთ რელიგიური უმცირესობების უფლებები, რამდენადაც მათი მისწრაფება დაესუსტებინათ მონინალმდევ. საგანგებო ყურადღების და ინტერესის საწყისად, რაც უკავშირდება რასობრივ, ეთნიკურ და ენობრივი უმცირესობების უფლებებს, შეიძლება მივიჩნიოთ საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუცია 1789 წელს, აშშ-ს დამოუკიდებლობის გამოცხადება 1776 წელს თავისი ცნობილი დეკლარაციებით და კანონმდებლობას, რომელიც აღმოცენდა მე-19 საუკუნეში ახალ ეროვნულ სახელმწიფოებში. ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებებს და კონვენციებს. ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია ამ შემთხვევაში იმიტომ მოვიყვანეთ, რომ ეს დოკუმენტი თავიდანვე განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა, რადგან ის წარმოადგენდა მრავალეროვანი, პოლიეთნიკური სახელმწიფოს დეკლარაციას. ეს დეკლარაცია მრავალი მიზეზის გამო მხოლოდ დასაწყისია პრობლემის შემდგომი სამართლებრივი რეგულირებისა უმცირესობათა უფლებების დაცვის გრძელ გზაზე.

ამ პერიოდიდან მოყოლებული მთელი მე-19 საუკუნის მანძილზე და მე-20 საუკუნის 20-იანი წლების განმავლობაში უმცირესობების დაცვის საერთაშორისო პრაქტიკა ატარებდა არაორგანიზებულ, არასისტემურ, შეზღუდულ ხასიათს, რაც ემსახურებოდა უპირველესად ევროპის წამყვანი სახელმწიფოების ინტერესებს. არ არსებობდა მექანიზმი რეალური ზემოქმედებისა იმ შემთხვევაში, როდესაც ვალდებულებები უმცირესობებთან მიმართებაში არ სრულდებოდა ამა თუ იმ სახელმწიფოს მიერ.

მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო უმცირესობების, მათ შორის ეროვნული, ეთნიკური და ენობრივი უმცირესობების უფლებების დაცვის საკითხს პირველი მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ, როდესაც ახალი პოლიტიკური საზღვრების დადგენის პროცესი აშკარა გახდა. ეს მკვეთრად ჩანს „ერთა ლიგის“ მოღვაწეობის მანძილზე (ერთა ლიგა შეიქმნა 1919-1946წწ). „ერთა ლიგის“ მოღვაწეობის განხილვისას დებულებები, რომლებიც ეხებოდა უმცირესობათა, მათ შორის, ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობათა

უფლებების დაცვას „ერთა ლიგის“ გარანტიით, გულისხმობდა შემდეგ ვალდებულებებს: ყველა ადამიანს ენიჭებოდა ერთნაირი უფლება სიცოცხლისა და თავისუფლებისა, მათი წამოშობის, ეროვნული კუთვნილების, რასისა და რელიგიის მიუხედავად; უფლება რელიგიური კულტების გადატანისა მათი კანონისა და კონფესიის მოთხოვნათა მიხედვით. ყველას ჰქონდა შესაძლებლობა ყოფილიყვნენ თანასწორი კანონის წინაშე და ესარგებლათ ერთნაირი პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებებით.

მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ ახალი ეტაპი დაიწყო ეთნიკურ უმცირესობათა სამართლებრივი დაცვის კუთხით. ეს ეტაპი უმთავრესად დაკავშირებული გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შექმნასთან, ევროპის საბჭოს, ასევე ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (ეუთოს) შექმნასთან (1994 წელი). ასევე შედარებით ნაკლები ხარისხით, მაგრამ მნიშვნელოვანწილად სხვა რეგიონული საერთაშორისო ორგანიზაციების (ამერიკის სახელმწიფოთა ორგანიზაცია, აფრიკის ერთობის ორგანიზაცია) ჩამოყალიბებასთან.

მიუხედავად იმისა, რომ არც გაეროს წესდებაში (1945 წ.), არც ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში (1948წ.) არც იყო ნახსენები „უმცირესობა“, ის იგულისხმებოდა, როგორც თავისთავად არსებული და მიღებული ჭეშმარიტება. შესაბამისად, არადისკრიმინაციულობის და თანასწორობის პრინციპები ადამიანის უფლებათა სფეროში დააკანონეს, როგორც საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები. აქედან მოყოლებული ეს ორი პრინციპი დამკვიდრდა და ფართო გამოყენება ჰპოვა საერთაშორისო სამართლებრივ პრაქტიკაში. ის ჩადებულია საფუძველში მთელი რიგი საერთაშორისო დეკლარაციებისა და შეთანხმებებისა. აქვე განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დამკვიდრებულმა თვალსაზრისმა, რომ თითოეული ადამიანის უფლებების და თავისუფლების დაცვის გარანტია უზრუნველყოფს თითოეული პირის დაცვას, რომელიც უმცირესობას მიეკუთვნება, მიგვიყვანა უმცირესობების სპეციალური დაცვის მიზნით მიღებულ ინდივიდუალური და კოლექტიური უფლებების და შეღავათების გაუფასურებამდე.

არ გაითვალისწინებოდა, რომ განსაკუთრებული უფლებები საჩუქარი კი არ არის უმრავლესობის მხრიდან უმცირესობისადმი და არც უმცირესობის პრივილეგია, არც უფლება, რომელიც აღემატება უმრავლესობის უფლებებს, არამედ სრულიად აუცილებელი ნორმები იმ არასასურველი გამოვლინებების კომპენსირებისთვის, რაც თან ახლავს უმცირესობაში ყოფნას. ამასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით უნდა გამოვყოთ საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებებისა, რომელიც მიიღო გაეროს ასამბლეამ 1966 წელს. 27-ე მუხლი აღნიშნული პაქტისა, აცხადებს, რომ „იმ ქვეყნებში, სადაც არსებობენ ეთნიკური, რელიგიური და ენობრივი უმცირესობები, პირებს რომლებიც ასეთ უმცირესობებს მიეკუთვნებიან, უარი არ უნდა ეთქვას უფლებებში,

ამავე ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად ისარგებლონ თავისი კულტურით, მშობლიური ენით, აღმსარებლობით და დაიცვან საკუთარი წეს-ჩვეულებები“.

უმცირესობების სამართლებრივი დაცვის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი პროგრესი მოხდა 1975 წელს ჰელსინკიში 33 ევროპული სახელმწიფოს, ამერიკის და კანადის მიერ დადებული აქტით, ევროპაში უშიშროების და თანამშრომლობის თათბირის აქტით, რომელსაც სათავე დაუდო ჰელსინკის (საერთოევროპულ) პროცესს, რომელიც მნიშვნელოვან ფაქტორად იქცა ევროპაში მშვიდობის უზრუნველსაყოფად.

ოდანავადაც არ ვამცირებთ გაეროს, ევროსაბჭოს, ეუთოს და სხვა რეგიონული ორგანიზაციების მიერ მიღებულ დოკუმენტების მნიშვნელობას, მაგრამ განსაკუთრებით უნდა შევაჩეროთ ჩვენი ყურადღება კოპენჰაგენის კონფერენციის დოკუმენტზე, რომელიც ეძღვნებოდა ადამიანის განზომილებას (1990წ.) და რომელიც სამართლიანად მიიჩნევა ყველაზე სრულყოფილ დოკუმენტად მანამდე მიღებულ საერთაშორისო სამართლებრივ დოკუმენტებს შორის ეროვნული (ეთნიკური) უფლებების დაცვის სფეროში და მნიშვნელოვნად ავსებს მათ.

კოპენჰაგენის თათბირის დოკუმენტი წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლებრივ დოკუმენტს, რომელიც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს კანონშემოქმედებით და შიდასახელმწიფოებრივ რეჟიმებს ერთაშორის ურთიერთობების სფეროში ეუთოს წევრ სახელმწიფოებთან მიმართებაში.

კოპენჰაგენის დოკუმენტში პირდაპირ არის ხაზგასმული, რომ ადამიანის და ეროვნული (ეთნიკური) უმცირესობების უფლებების დაცვის განხორციელება არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს სახელმწიფოების ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის აღიარებულ პრინციპს. კოპენჰაგენის დოკუმენტმა ასევე სათავე დაუდო ისეთი სტრუქტურების შექმნას ეუთოს ჩარჩოებში, როგორიცაა მინისტრთა საბჭო, მმართველი საბჭო, მუდმივი საბჭო, ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის პოსტი, კონფლიქტების თავიდან აცილების ცენტრი, დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ბიურო და სხვა. როდესაც საუბარია ეთნიკური უმცირესობების უფლებებსა და მათ მისწრაფებაზე მოიპოვონ დამოუკიდებლობა იმ მოტივით, რომ ილახება მათი უფლებები, ან ვერ ახორციელებენ სრულფასოვან განვითარებას ერთი რომელიმე კონკრეტული სახელმწიფოს საზღვრებში, სწორედ ზემოაღნიშნულ საერთაშორისო დოკუმენტებზე დაყრდნობით ითხოვენ ისინი თავიანთი ინტერესების დაკმაყოფილებას საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით.

ახლა დავუბრუნდეთ გაეროს, უმთავრეს საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც შეიქმნა სახელმწიფოებს შორის მშვიდობის, უსაფრთხოების, თანამშრომლობის განვითარების მიზნით მსოფლიო მასშტაბით და რომელიც დღეს აერთიანებს 193 სახელმწიფოს. გაერო-ს წესდების მუხლი 2(4) კრძალავს სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის ძალისმიერი წესით დარღვევას. გაერო-ს დეკლარაცია

საერთაშორისო სამართლის პრინციპების შესახებ, რომელიც საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის ამსახველი დოკუმენტია, ადასტურებს ხალხების თვითგამორკვევის პრინციპს, ამასთანავე აშკარად გასაგებად აცხადებს, რომ თვითგამორკვევის მოშველიებით დაუშვებელია ამა თუ იმ სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. გენერალური ასამბლეის დეკლარაცია კოლონიური ხალხებისათვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ ასევე გამოიცხადებს სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას თვითგამორკვევის უფლების მოშველიებით. ანალოგიური გადანაცვება ჰპოვა ამ საკითხმა კანადის უზენაესი სასამართლოს გადანაცვებით კვებუკის სეცესიის თაობაზე, რომელიც ცალსახად ადასტურებს, რომ უკანონო გზით განხორციელებული სეცესიის დაკანონება შეუძლებელია საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ შემდგომი ცნობის მეშვეობითაც, რადგან „ასეთი ცნობა, მისი მინიჭების შემთხვევაშიც კი, ვერ გამოიწვევს სეცესიის აქტის რეტროაქტიულ გამართლებას კანადის კონსტიტუციის ან საერთაშორისო სამართლის მიხედვით“. გაერო-ს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის პირველი მუხლის კომენტარებისას ადასტურებს, რომ სახელმწიფოთა საშინაო საქმეებში ჩარევა უარყოფით ზეგავლენას ახდენს თვითგამორკვევის პრინციპის რეალიზაციაზე და აქედან გამომდინარე, თვითგამორკვევის პრინციპი ამის სანქცირებას არ ახდენს. რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის კომიტეტის დასკვნაც ადასტურებს, რომ თვითგამორკვევის უფლების მოშველიებით სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის სრული ან ნაწილობრივი ხელყოფა სანქცირებული არ არის.

ეთნიკურ ჯგუფს, რომელიც თავის თავს ხალხად მიიჩნევს, სახელმწიფოდან გამოყოფა შეუძლია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მის წარმომადგენლებს არ ეძლევათ ცენტრალური მთავრობის არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება. შესაბამისად, საერთაშორისო სამართალი არ უმაგრებს ზურგს თვითგამორკვევის უფლების იმ სახით რეალიზაციას, რომლითაც ამ უფლებას ყველაზე ხშირ შემთხვევებში მოითხოვენ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფები: ტერიტორიული ავტონომიის სახით და ადამიანის უფლებების დარღვევათა შემთხვევაში სეცესიის სახით.

ტერიტორიული ავტონომიის საკითხი საერთაშორისო სამართლის რეგულირების სფეროს მიღმაა. ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება აუცილებელია, რადგანაც როგორც, მაგალითად, კოსოვოს, ისე აფხაზეთის კონფლიქტების მოგვარების პროცესში საქართველოს და იუგოსლავიას გამუდმებით წაეყენებოდათ მოთხოვნები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ უნდა მიიღონ საკუთარი ტერიტორიული მოწყობის ესა თუ ის ფორმა თუ მოდელი. საქართველოს მიმართ ხშირად გაისმის მოწოდებები, რომ ეს ქვეყანა, კონფლიქტის მოგვარების ინტერესებიდან გამომდინარე, უნდა გახდეს ორ- ან

მრავალსუბიექტიანი ფედერაცია თუ კონფედერაცია. საერთაშორისო სამართალში არ არსებობს ნორმა, რომელიც საქართველოს ან რომელიმე სხვა სახელმწიფოს დააკისრებდა ტერიტორიული მოწყობის ამა თუ იმ კონკრეტული ფორმის მიღების ან ამა თუ იმ ტერიტორიაზე ავტონომიური წარმონაქმნების შექმნისა თუ შენარჩუნების ვალდებულებას. აქედან გამომდინარე, რამდენადაც მორალურად დასაგმობი არ უნდა იყოს რომელიმე მთავრობის მიერ ავტონომიური წარმონაქმნის გაუქმების ფაქტი, იგი საერთაშორისო სამართლის დარღვევა არ არის. ყოველივე ამის ფონზე ნათელია, რომ საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ავტონომიური ერთეულებისა და ამ ერთეულთა უფლებამოსილებების საკითხების წამოწევა იწვევს მხოლოდ კონფლიქტების მოგვარების გართულებას, რადგანაც სუვერენული სახელმწიფოებისაგან ხდება ისეთი ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნა, რომლებსაც საერთაშორისო სამართალი მათ არ აკისრებს.

ამის ფონზე ამა თუ იმ ეთნიკური ჯგუფის მიერ თვითგამორკვევის წესით სეცესიის მოთხოვნა შეკითხვებს ბადებს არა მარტო მოცემული კონფლიქტის მოგვარების, არამედ მთელი საერთაშორისო მართლწესრიგის სტაბილურობის თვალსაზრისით. არასტაბილურობის რისკი იმდენად დიდია, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპზე შეტევას თავს არიდებენ. გაერო-ს უშიშროების საბჭომ მთელ რიგ რეზოლუციებში დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ურღვევობა. მსგავსი დადასტურება მოხდა ეუთო-ს დოკუმენტების მეშვეობითაც. აღნიშნული რეზოლუციების თანახმად, გაერო-ს ინტერესებში არ შედის სეპარატისტული და სეცესიონისტური მისწრაფებების მხარდაჭერა და ხელსაყრელი პრეცედენტების შექმნა. სეცესიის, ანუ ეთნიკური ჯგუფების სახელმწიფოდან ცალმხრივად გამოყოფის უფლებას საერთაშორისო სამართალი არ იცნობს. როგორც კროფფორდი აცხადებს, საერთაშორისო პრაქტიკა მხარს არ უჭერს სეცესიის უფლებას, მათ შორის მოცემული რეგიონის მოსახლეობის უმრავლესობის ნების საფუძველზე სახელმწიფოდან გამოყოფის უფლებას; ხალხების თვითგამორკვევა უნდა ხორციელდებოდეს მოცემული სახელმწიფოს კონსტიტუციურ სისტემაში მონაწილეობის გზით მისი ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის საფუძველზე. ასეთია საერთაშორისო მართლწესრიგის მიერ ეთნიკური ჯგუფების სეპარატისტულ მისწრაფების პრობლემაზე გაცემული პასუხი.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ო.მიუნცბერგი. საერთაშორისო სამართალი და ეთნიკური უმცირესობანი. ფრიდრიხ ებერტის ფონდის გამოცემა. ვარშავა, გვ. 3
2. გ.ჟვანია. ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი გარანტიები. თბილისი, 1959
3. ა. აბაშიძე. უმცირესობების უფლებების დაცვა საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივ სამართალში. მოსკოვი, 1999.
4. Crawford, State Practice and International Law in Relation to Secession, British Year Book of International Law (1998), 114, 116.
5. Statement by the Contact Group issued in London on 29 January 1999.
6. The Situation in and Around Kosovo. Statement issued at the Extraordinary Ministerial Meeting of the North Atlantic Council held at NATO Headquarters, Brussels, on 12 April 1999.

რეზიუმე

გაერო-ს წესდების მუხლი 2(4) კრძალავს სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის ძალისმიერი წესით დარღვევას. გაერო-ს დეკლარაცია საერთაშორისო სამართლის პრინციპების შესახებ, რომელიც საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის ამსახველი დოკუმენტია, ადასტურებს ხალხების თვითგამორკვევის პრინციპს, ამასთანავე აშკარად გასაგებად აცხადებს, რომ თვითგამორკვევის მოშველიებით დაუშვებელია ამა თუ იმ სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა.

ამა თუ იმ ეთნიკური ჯგუფის მიერ თვითგამორკვევის წესით სეცესიის მოთხოვნა შეკითხვებს ბადებს არა მარტო მოცემული კონფლიქტის მოგვარების, არამედ მთელი საერთაშორისო მართლწესრიგის სტაბილურობის თვალსაზრისით. არასტაბილურობის რისკი იმდენად დიდია, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპზე შეტევას თავს არიდებენ. გაერო-ს უშიშროების საბჭომ მსგავსი პოზიცია დაიკავა როგორც აფხაზეთის, ისე კოსოვოს კონფლიქტის მიმართ. მთელ რიგ რეზოლუციებში უშიშროების საბჭომ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ურღვევობა.¹⁵ მსგავსი დადასტურება მოხდა ეუთო-ს დოკუმენტების მეშვეობითაც. აღნიშნული რეზოლუციების თანახმად, გაერო-ს ინტერესებში არ შედის სეპარატისტული და სეცესიონისტური მისწრაფებების მხარდაჭერა და ხელსაყრელი პრეცედენტების შექმნა მომავალში წარმოშობილი შესაძლო სეპარატისტული მისწრაფებებისათვის.

სეცესიის, ანუ ეთნიკური ჯგუფების სახელმწიფოდან ცალმხრივად გამოყოფის უფლებას საერთაშორისო სამართალი არ იცნობს. როგორც კროუფორდი აცხადებს, საერთაშორისო პრაქტიკა მხარს არ უჭერს სეცესიის უფლებას, მათ შორის მოცემული რეგიონის მოსახლეობის უმრავლესობის ნების

საფუძველზე სახელმწიფოდან გამოყოფის უფლებას; ხალხების თვითგამორკვევა უნდა ხორციელდებოდეს მოცემული სახელმწიფოს კონსტიტუციურ სისტემაში მონაწილეობის გზით მისი ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის საფუძველზე. ასეთია საერთაშორისო მართლწესრიგის მიერ ეთნიკური ჯგუფების სეპარატისტულ მისწრაფების პრობლემაზე გაცემული პასუხი.

Summary

M. Kotsotsashvili

Conflicts and self-determination in international legal basis

UN - Charter Article 2 (4) prohibits the use of force in violation of the territorial integrity of the state. United Nations - the Declaration of Principles of International Law, 3 which reflects customary international law document 4 shows the principle of self-determination of peoples, is also clearly understand that the self-citing unacceptable violation of the territorial integrity of any state.

This or that ethnic group's demand for self-rule Secession raises questions not only about the conflict, but also the stability of the entire international order.

Volatility risk is so high that international organizations are reluctant to attack the principle of territorial integrity. UN - Security Council took a similar position in both Abkhazia and Kosovo conflict. A number of resolutions of the Security Council reaffirmed his country's territorial integrity.

The confirmation of the OSCE - the documents through. In accordance with the resolutions of the United Nations - not in the interests of separatist aspirations and separate support and a favorable precedent for separatist aspirations for the future arising. Secession or ethnic groups in the state the right to secede unilaterally from international law does not recognize. Secession does not support the practice of rights, including the right to secede from the state based on the will of the majority of the region's population; Self-determination of the people of the state should be given to the constitutional system through participation on the basis of respect for its territorial integrity. Such is the international legal order by the separatist aspirations of ethnic groups answered.